

## LICENCIA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL

LICENCIA FORESTAL No. 61-904-002-1.1.1-2024-01

INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES, DIRECCIÓN REGIONAL VI, CON SEDE EN EL DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. CATORCE DIAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICUATRO

Yovani Juanito Calderón Cifuentes quien se identifica con Documento Personal de Identificación – DPI- con Código Único de Identificación – CUI- 3567685890904 extendida por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala – RENAP-. Para ejecutar el Plan de Manejo Forestal en el turno No. 1, en la finca Sin Nombre ubicada en el lugar conocido como Aldea Chiquival, en las coordenadas GTM X = 390219, GTM Y = 1673291 del municipio de San Carlos Sija, departamento de Quetzaltenango inmueble acreditado mediante Testimonio de escritura pública de derechos posesorios número 200 de fecha 23/09/2023, autorizada en el municipio Huehuetenango del departamento de Huehuetenango, por el notario Marvin Noé López Lucas

### CONSIDERANDO

Que el Decreto No. 101-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Forestal, establece que el Instituto Nacional de Bosques – INAB-, es el órgano de dirección y autoridad del Sector Público Agrícola en materia forestal y que como tal es el único que puede otorgar, denegar, supervisar, prorrogar y cancelar Licencias Forestales que será la autorización para implementar el Plan de Manejo Forestal y que cualquier aprovechamiento forestal de madera u otros productos leñosos, excepto los de consumo familiar, los de plantaciones voluntarias y sistemas agroforestales plantados voluntariamente, podrá hacerse solamente mediante Licencia Forestal que el Instituto Nacional de Bosques, otorgará exclusivamente al propietario o poseedor legítimo del terreno o del área forestal.

### CONSIDERANDO

Que la Resolución número JD 01.43.2005, de Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques, Reglamento de la Ley Forestal, faculta a los Directores Regionales para otorgar o denegar las Licencias Forestales para ejecutar los Planes de Manejo Forestal, en las Direcciones Regionales en las diferentes regiones forestales del país.

### POR TANTO

Con base a lo considerado y en lo preceptuado por los artículos 28, 30, 126 y 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto No. 119-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de lo Contencioso Administrativo; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 58, 67, 68, 70, 87, 88 y 97 del Decreto No. 101-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Forestal; 1, 2, 3, 4, 6 y 8 del Decreto No. 122-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Reguladora del Registro, Autorización y Uso de Motosierras; 1, 40, 41, 47, 48, 51, 52, 55 y 56 Resolución de Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques JD.01.43.2005, Reglamento de la Ley Forestal; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 de la Resolución de Junta Directiva del Instituto Nacional de Bosques JD.03.05.2020, Reglamento para el Transporte de Productos Forestales.

### RESUELVE

1. Aprobar la Licencia de Aprovechamiento Forestal con Fines de Producción que corresponde al Plan Operativo Anual y el turno número 1 en el inmueble: finca Sin Nombre ubicada en el lugar conocido como Aldea Chiquival, en las coordenadas GTM X = 390219, GTM Y = 1673291 del municipio de San Carlos Sija,

departamento de Quetzaltenango inmueble acreditado mediante Testimonio de escritura pública de derechos posesorios número 200 de fecha 23/09/2023, autorizada en el municipio Huehuetenango del departamento de Huehuetenango, por el notario Marvin Noé López Lucas

2. Aprobar las actividades de corta y extracción del producto forestal de acuerdo al cuadro siguiente:

| Turno | Rodal | Año<br>operación | Área<br>aprobada<br>(ha) | Especie              | Volumen m³/ha |          |           | Área de<br>compromiso<br>(ha) |
|-------|-------|------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------|-----------|-------------------------------|
|       |       |                  |                          |                      | Troza         | Leña     | Total     |                               |
| 1     | 1     | 2024             | 5.0100                   | Pinus oocarpa        | 42.8286       | 10.7072  | 53.5358   | 5.0100                        |
|       |       |                  |                          | Pinus tecunumanii    | 377.8349      | 41.9817  | 419.8166  |                               |
|       |       |                  |                          | Pinus montezumae     | 47.8294       | 11.9573  | 59.7867   |                               |
|       |       |                  |                          | Pinus maximinoi      | 92.9144       | 16.3966  | 109.3110  |                               |
|       |       |                  |                          | Cupressus lusitanica | 3.1657        | 2.1105   | 5.2762    |                               |
|       |       |                  |                          | Quercus conspersa    | 0.0000        | 433.5310 | 433.5310  |                               |
|       |       |                  |                          | Arbutus xalapensis   | 0.0000        | 27.5421  | 27.5421   |                               |
|       |       |                  |                          | Alnus jorullensis    | 0.0000        | 0.1777   | 0.1777    |                               |
|       |       |                  |                          | Quercus crassifolia  | 0.0000        | 0.1987   | 0.1987    |                               |
| TOTAL |       |                  | 5.0100                   | TOTAL                | 564.5730      | 544.6028 | 1109.1762 | 5.0100                        |

El Titular del presente POA podrá convertir el volumen autorizado de troza a madera aserrada, block o flitch, tablón, tabla y regla. Así mismo podrá convertir a carbón el volumen autorizado de leña, para lo cual deberá aplicar los porcentajes de eficiencia determinado en la normativa forestal vigente. Según el Acuerdo de Gerencia número 42-2003.

3. El aprovechamiento forestal tendrá una vigencia de 12 meses a partir de la fecha de emisión de la presente resolución, para la tala, extracción y transporte de los productos forestales del plan operativo anual de conformidad con lo que establece la Ley Forestal Decreto 101-96 y su Reglamento.

Fecha de emisión: 13/02/2024  
Fecha de vencimiento: 12/02/2025

4. El titular de la Licencia Forestal presentó documento que acredita haber realizado el pago correspondiente al impuesto del valor de la madera en pío de acuerdo al cuadro siguiente:

| Impuesto del Valor de la Madera en Pío |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Recibo serie: AG Forma 63-A2           | 519046       |
| Monto cancelado                        | Q. 11,629.50 |
| Fecha                                  | 02/02/2024   |

5. El titular de la Licencia Forestal garantiza los compromisos adquiridos ante el INAB, mediante Garantía Fiduciaria de acuerdo al cuadro siguiente:

| Compromiso de la repoblación forestal |                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Modalidad de recuperación del área:   | Plantación<br>Manejo de regeneración natural<br>Manejo de rebrote de tocones |

Especies a manejar en el compromiso:

|                                 |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | Pinus maximinoi<br>Pinus tecunumanii<br>Pinus oocarpa<br>Pinus montezumae<br>Quercus conspersa |
| Documento de garantía:          | Garantía Fiduciaria                                                                            |
| Fecha de emisión:               | 17/01/2024                                                                                     |
| Área de compromiso:             | 5.0100                                                                                         |
| Área estimada para la garantía: | 5.0100                                                                                         |
| Monto de la garantía            | Q. 114,228.00                                                                                  |

6. El o los Titulares de la Licencia Forestal y el Regente Forestal Pedro Gilberto Quiñonez Mendez con Registro ante el INAB No. RF-2590, quedan obligados a cumplir con lo preceptuado en el Reglamento para el Transporte de Productos Forestales y su Procedencia Lícita y demás normas vigentes. Previo a iniciar las operaciones del aprovechamiento forestal, debe delimitar claramente el área a intervenir para el turno de operaciones y respetar los límites de dicha área de conformidad con el Plan de Manejo Forestal aprobado
7. Todas las Licencia Forestales deben identificarse mediante un rótulo ubicado en un lugar visible, el cual debe contener como mínimo la información siguiente: Instituto Nacional de Bosques – INAB- siendo opcional colocar el logotipo respectivo, nombre del Titular, número de Licencia Forestal, el área a aprovechar y especies.
8. El propietario del bosque se compromete a dar mantenimiento al área bajo compromiso, orientando sus acciones en una mejora continua a la calidad del bosque manejado, lo que garantizará su disponibilidad a futuro de acuerdo a la edad de rotación de la especie y los objetivos de manejo previamente establecidos. El cronograma de actividades del plan de manejo guiará la aplicación de actividades silviculturales.
9. Es responsabilidad del regente y del titular de la licencia forestal, hacer entrega de los informes trimestrales y finales adjuntando los duplicados de las notas de envío de productos forestales, utilizadas en el transporte de los productos forestales a extraer (art. 11 Reglamento de Transporte de Productos Forestales).
10. La cantidad de Notas de Envío de Bosque, Licencia o Concesión Forestal autorizadas para el transporte del producto Forestal es de: 92 Notas de Envío
11. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la resolución de Junta Directiva No. JD.03.05.2020 "Reglamento para el transporte de Productos Forestales" se hace entrega de las notas de envío de bosque de Licencia o Concesión Forestal como se especifica en el siguiente cuadro:

| Fecha de entrega | Cantidad de NE autorizadas | Cantidad de NE entregada | Correlativos de las NE entregadas |           | Número de factura para las NE entregadas |
|------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------------|
|                  |                            |                          | Del                               | Al        |                                          |
| 13/02/2024       | 92                         | 92                       | LF-629842                         | LF-629933 | Serie: 91AC945E<br>No.: 2511749995       |

12. Notifíquese al interesado y a la Municipalidad de San Carlos Sija, departamento de Quetzaltenango.

F. \_\_\_\_\_  
Maynor René Pérez Galindo  
Director regional VI